

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת דבי ביטון

פ/25/5995

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בעד שכר עובדים המשרתים במילואים), התשפ"ה–
2025

הוספת סעיף 17א¹ 1. בפקודת מס הכנסה¹, אחרי סעיף 17 יבוא:

"ניכוי נוסף בעד 17א. (א) בנוסף לאמור בכל דין, לשם בירור הכנסתו העסקת עובדים החייבת של בעל עסק בשנת מס, ינוכו מהכנסתו המשרתים מהעסק סכומים אלה: במילואים

(1) סכום השווה ל-50% משכרו של עובד המשרת במילואים שמשכורתו נמוכה מ-10,000 שקלים חדשים;

(2) סכום השווה ל-25% משכרו של עובד המשרת במילואים שמשכורתו היא בסכום של 10,001 שקלים חדשים או גבוהה מסכום זה, ונמוכה מ-20,000 שקלים חדשים.

(ב) סכום הניכוי לפי סעיף קטן (א) לא יעלה על 1% ממחזור ההכנסות השנתי של בעל העסק.

(ג) בסעיף זה –

"בעל עסק" – יחיד, תושב ישראל, המפיק הכנסה מעסק, שהעסיק עובד המשרת במילואים במשך שישה חודשים לפחות באותה שנת מס;

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

"מחזור עסקאות" – מחזור עסקאות של עוסק
כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף;

"עובד המשרת במילואים" – חייל מילואים
כהגדרתו בחוק שירות המילואים,
התשס"ח-2008², ששירת בשירות מילואים
פעיל במשך יותר מ-10 ימים במהלך 12
החודשים שקדמו לשנת המס שבגינה ניתן
ניכוי לפי סעיף קטן (א)."

ביצוע ותקנות 2. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות, בהתייעצות
עם שר הביטחון, בכל עניין הנוגע לביצועו.

תחילה 3. תחילתו של חוק זה ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026).

דבר הסבר

שירות המילואים הוא חלק בלתי נפרד מהמאמץ הלאומי לביטחון ישראל אך הוא מציב אתגרים
למעסיקים ולעובדים כאחד. מעסיקים רבים נמנעים מהעסקת עובדים משרתי מילואים פעילים מחשש
לפגיעה בתפקוד השוטף של העסק ולהוצאות כלכליות.
הצעת חוק זו נועדה להבטיח תמריץ אפקטיבי, פשוט וענייני למעסיקים, באמצעות ניכוי מס מוגדל
שמביא בחשבון הן את שכר העובד והן את מחזור העסק של המעסיק, כך שההטבה תוענק למי שהנושא
בפועל בנטל הגבוה ביותר.
לפיכך, מוצע להעניק ניכוי מס נוסף לעסק המעסיק עובדים שהם משרתי מילואים פעילים בשיעור
הנגזר ממשכורתם של העובדים ועד לשיעור של 1% ממחזור העסקאות של העסק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)

² ס"ח התשס"ח, עמ' 502.